

1500259-68.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... WILSON foi ate um ponto de trafico de drogas. No local, o denunciado LEANDRO adquiriu o aparelho celular, pelo importe de R\$ 40,00, desprovido de qualquer documento comprobatório da sua origem lícita (fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 111/112).

Regularmente citado por carta precatória (fls. 196/201), o réu apresentou resposta à acusação (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500259-68.2021.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500259-68.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2059030/2021 -

DEL.POL.RANCHARIA, 16523493 - DEL.POL.RANCHARIA, 238/21/215 - DEL.POL.RANCHARIA,

2059030 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON PLACIDINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

WILSON PLACIDINO, devidamente qualificado nos autos (fl. 04), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 23h50min, na Rua Denise Brunhane Mafei, n. 550, nesta cidade e Comarca, WILSON PLACIDINO, qualificado à fl. 04, subtraiu, para si, com abuso de confiança, um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, modelo G7, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos) reais, pertencente a vítima Reginaldo Garre. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, momentos depois do mesmo dia, nesta cidade e Comarca, LEANDRO LIMA FERREIRA, qualificado à fl. 04, adquiriu referido aparelho celular, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Reginaldo Garre. Segundo foi apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado WILSON estava hospedado na casa da genitora da vítima, pois trata-se de sobrinho desta. Desse modo, durante o repouso

noturno e aproveitando-se da confiança nele depositada, o denunciado WILSON, subtraiu o aparelho de telefonia celular, marca Motorola, modelo G7, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos) reais, pertencente a vítima Reginaldo Garre. Com efeito, na posse da res furtiva, o denunciado WILSON foi até um ponto de tráfico de drogas. No local, o denunciado LEANDRO adquiriu o aparelho celular, pelo importe de R\$ 40,00, desprovido de qualquer documento comprobatório da sua origem lícita (fls. 01/03). A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 111/112). Regularmente citado por carta precatória (fls. 196/201), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 228/229) reservando-se no direito de apreciar o mérito por ocasião das alegações finais.

O processo foi desmembrado em relação ao réu o Leandro Lima Ferreira, que não foi encontrado para ser citado (fls. 219/220).

Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 230/231.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a procedência da denúncia; sustentou que há provas da autoria e materialidade; a vítima foi ouvida perante a autoridade policial; quanto a dosimetria, o réu tem maus antecedentes, é reincidente (fls. 71/78), presente a causa de aumento previsto na denúncia (repouso noturno), regime inicial fechado, sem aplicação do art. 44 e 77 do Código penal, recurso em liberdade, conforme gravação.

A defesa, em suma, sustentou que Wilson confessou na delegacia, mas se arrependeu dos fatos; o réu era dependente químico e praticou o furto para sustentar seu vício; é usuário e já foi internado várias vezes; deve ser absolvido nos termos do art. 386, VII, Código de Processo Penal; pediu a aplicação do art. 45, caput da 11.343/06 e art. 46 da mesma lei; pede atenuante da confissão de fls. 06 e 08, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal assim descreve o delito: "Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel; § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno; § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo, vontade livre e consciente de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Em que pese boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de entrega (fl. 11) e auto de avaliação (fl. 12), não há provas suficientes para a condenação.

A vítima Reginaldo Garre não foi ouvida em Juízo.

A testemunha de acusação Graziela Paula Pereira de Oliveira, guarda municipal,

disse que atendeu a ocorrência; que abordou o réu Leandro na posse do celular objeto de furto; que inicialmente ele disse que alguém tinha deixado com ele e depois iria buscar; que Wilson é sobrinho da vítima e teria furtado esse celular mas não atendeu a ocorrência do furto; a vítima disse que era tio de Wilson, conforme gravação.

Revel, o réu Wilson Placidino não foi interrogado em Juízo.

As provas produzidas em Juízo deixam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. O objeto do furto não foi encontrado com o réu, conforme a prova produzida e relatório de fls 54/55. Os antecedentes do réu são insuficientes para o Juízo condenatório, razão pela qual a absolvição por falta de provas se impõe, afastando as demais teses da acusação e defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Wilson Placidino, RG: 34.869.850, qualificado à fl. 04, da prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 224), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 12 de Dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA